ASSOCIAZIONE PER LA SOLIDARIETA E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL MALI DI TORINO - GIGUIYA

ASPCMT - GIGUIYA

GIGUIYA

27 LUG. 2023

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino 1

Verbale dell'assemblea straordinaria per l'inquadramento dello statuto per gli ETS richiesto dal RUNTS "ASPCMT - GIGUIYA".

L'incontro è iniziato alle ore 10 e finito alle ore 12 del 23/07/2023, l'incontro è tenuto online sul link (https://meet.google.com/nun-znuv-xfz).

I presenti sono:

Nouhoum Traoré, Adama Traoré, Aboubacar Koné, Ilaria Cannizzo, Djigui Tounkara, ousmane Diallo, Djelimakan Sissoko, Bakary Sissoko, Salia Sidibé, Saluma konaté, Oumar Kinta, Sékou Fomba, Maryam Coulibaly, Mody sangaré, Mamadou Fofana, Sidy Keita, Alassane Bagayoko, Oumar Makalou, Fadjougou Dembélé, Kassi Dansogo, makan Diallo, Youssouf Camara, Amara Togola, Zoumana Konaté, Madou Fané, Yoro Coulibaly, Mamadou Fofana.

Il presidente apre la seduta, regolarmente convocata e si accerta dell'identità dei presenti. Dichiara l'assemblea valida.

Ordine del giorno;

A seguito della procedura della registrazione della nostra associazione al RUNTS, la pratica (codice: 834371), è stata sospesa per alcune criticità nello statuto che abbiamo inviato. Abbiamo ricevuto la comunicazione dall'ufficio preposto della Regione Piemonte chiedendoci di completare lo statuto in adeguazione con le norme degli enti di terzo settore.

Il presidente spiega che dopo l'analisi delle criticità evidenziate in sede di presentazione della domanda al RUNTS era necessaria l'approvazione delle integrazioni e modifiche fatte nello statuto, per cui il presidente ha convocato un'assemblea extra ordinario.

Dopo gli saluti del presidente ai soci, ha spiegato l'ordine del giorno ai presenti ed è passato lettura e alla spiegazione delle integrazioni fatte nello statuto. Ha specificato che le integrazioni e modifiche proposte sono unicamente quelle strettamente necessarie ad adeguare lo statuto alla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore e per la registrazione al RUNTS nella sezione APS.

Dopo la spiegazione, la parola è stata lasciata ai soci che hanno espresso le loro opinioni sul lavoro fatto e sul contenuto dello statuto.

I soci hanno approvato lo statuto all'unanimità.

L'incontro è terminato alle ore 12.

Nouhoum Traoré

Presidente ASPCMT - GIGUIYA

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 27 LUG. 2023 2817
Serie 3 Cod. Tributo
€
27 LUG. 2023 FIRMA DEL FUNZIONARIO

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino 1

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CUI DEPOSITATO CHE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 26.4.1986 N. 131 SI RILASCIA ALLA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE ME ERA IN POSSESSO.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PER LA SOLIDARIETA
E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL MALI
DI TORINO - GIGUIYA

ASPCMT - GIGUIYA

GIGUIYA

ASPCMT - GIGUIYA

Associazione per la **S**olidarietà e la **P**romozione della **C**ultura del **M**ali di **T**orino – **GIGUIYA**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita con Sede in Torino, (TO), Corso Casale 97, l'associazione di promozione sociale denominata **A**ssociazione per la **S**olidarietà e la **P**romozione della **C**ultura del **M**ali di **T**orino – **GIGUIYA** siglabile "**ASPCMT – GIGUIYA**".

2. L'associazione **ASPCMT – GIGUIYA** è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. La dicitura "associazione di promozione sociale" e il relativo acronimo aps potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

3. Il trasferimento della sede sociale , nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. L'associazione sarà contraddistinta dal suo logo.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione "**ASPCMT – GIGUIYA**", più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, culturali, ricreative ed educative operando mediante forme di collaborazione con la rappresentanza del Mali in Italia (l'ambasciata), lo Stato italiano, le Regioni, le Province, i comuni e gli enti locali e mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. L'ente persegue le seguenti specifiche finalità:
   - promuovere la cultura e i valori del maliani;
   - promuovere la solidarietà tra i maliani e tutti gli amici del Mali,
   - creare un'interazione tra i maliani stabilitisi da tempo sul territorio italiano e i nuovi arrivati per ridurre i problemi d'integrazione;
   - realizzazione dei progetti di cooperazione sia in Italia che in Mali, per facilitare l'integrazione e creare delle possibilità lavorative per i giovani in Mali;
   - contribuire miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali, culturali e della vivibilità per tutti i cittadini, in particolare di origine maliana, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di debolezza e marginalità, come i bambini, gli adolescenti, i giovani, gli anziani, nella convinzione che un miglioramento della qualità della vita per costoro porti con sé ricadute positive sull'intera popolazione.

Art.3
Attività

1. Per il raggiungimento delle predette finalità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale:

   - → lettera a) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, interventi e servizi sociali;
   - → lettera d) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, educazione, istruzione e formazione professionale;
   - → lettera e) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
   - → lettera f) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
   - → lettera h) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
   - → lettera i) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
   - → lettera j) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
   - → lettera k) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
   - → lettera l) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;
   - → lettera n) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017,cooperazione allo sviluppo;
   - → lettera p) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
   - → lettera r) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;lettera u) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
   - → lettera v) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
   - → lettera w) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:
   - rafforzamento della collaborazione con l'ambasciata del Mali in Italia e con tutte le istituzioni italiane;
   - organizzazione di feste culturali periodiche e di un festival annuale sulla cultura del Mali;
     partecipazione e collaborazione con tutte le altre organizzazioni comunitarie, per portare la voce del Mali;
   - interventi di mutuo aiuto tra i soci e verso le persone in difficoltà,
   - solidarietà reciproca tra soci per eventi importanti come di battesimi, matrimoni, malattie e decessi;
   - interventi di aiuto verso un socio che si trovi in difficoltà a rientrare nel proprio Paese dopo una verifica;
   - sostegno per il rimpatrio della salma in caso di decesso;
   - creazione dei rapporti di amicizia e di collaborazione con le istituzioni pubbliche (Regioni, Province, Comune);
   - collaborazione con tutti gli enti pubblici e privati, interessati alla questione dei migranti e dei rifugiati per la realizzazione delle nostre attività;
   - organizzazione di incontri con i nuovi arrivati per facilitare la loro integrazione;
   - realizzazione dei progetti in Italia volti a rinforzare l'interazione tra i soci e il resto della società;
   - realizzazione dei progetti mirati a ridurre le partenze dei migranti dal Mali, fornendo delle possibilità economiche e lavorative ai giovani, affinché possano realizzare i propri sogni nel Paese;
   - interventi a sostegno per tutti i maliani in qualunque situazione in cui si trovino, in Italia anche se non sono soci;
   - rappresentazione del Mali in tutte le occasioni in cui si parla del Mali.

3. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art.4
Patrimonio e risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
   - quote associative annuali;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

2. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

5. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Art.5
Soci

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. All'Associazione possono aderire tutti senza distinzione di genere, età, nazionalità, religione, orientamento sessuale, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura, purché si riconoscano ed accettino le regole del presente

Statuto nelle sue varie articolazioni, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

2. L'adesione all'ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (aps).

4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti Terzo Settore deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

2. Verso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di reiezione.

3. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

4. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualità di socio, che è intrasmissibile.

5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6. La qualità dei soci si perde per decesso, recesso od esclusione. Le dimissioni da soci devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo, dopo che sono stati contestati per iscritto gli addetti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'ente;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ente.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8. Il socio recesso o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della recessione o dell'esclusione.

9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

Art. 7
Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ente ed alle sue attività.

2. Ogni socio ha diritto:
   - → di partecipare a tutte le attività promosse dall'ente, ricevendo informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ente;
   - → di eleggere gli organi sociali e di essere eletto (se maggiore di età) negli stessi;
   - → di esprimere il proprio voto in assemblea;
   - → di esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti;
   - → di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. I soci sono tenuti:
   - → all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
   - → a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ente;
   - → al pagamento nei termini della quota associativa;
   - → a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 dicembre la quota annuale nell'importo stabilito dall'assemblea dei soci. La quota associativa non è trasmissibile né restituibile.

2. L'adesione all'ente non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori al versamento di cui sopra.

Art. 9
Volontario e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'assemblea. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

4. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

Art. 10
Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale (aps) può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d. lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 11
Organi dell'ente

1. **Sono organi dell'ente**:
   - L'Assemblea dei soci;
   - Il Consiglio direttivo;
   - Il Presidente

Art. 12
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ente, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ente, in tutti gli altri casi è ordinaria.

2. L'Assembiea si riunisce su convocazione del Presidente. L'Assembiea potrà essere convocata quando il consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 3/10 (tre decimi) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, con 15 giorni in anticipo, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
   - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
   - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
   - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

6. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. Nel caso in cui l'ente abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie

di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

8. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 13
Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente (personalmente o per delega) la maggioranza più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

4. L'Assemblea ordinaria:
   - → nomina, approvandone preventivamente il numero, e revoca i componenti del consiglio direttivo;
   - → approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
   - → discute e approva i programmi di attività;
   - → nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
   - → nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
   - → delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
   - → approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
   - → ratifica la sostituzione dei membri del consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
   - → approva eventuali regolamenti e variazioni;
   - → delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
   - → decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

- → delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- → delega il consiglio a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ente;
- → stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- → approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 14
Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12;

2. L'assembiea straordinaria:
   a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
   b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

3. Per la validità dell'assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento del'associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Art. 15
Consiglio direttivo

1. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 19 consiglieri che rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

4. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri del Consiglio Direttivo entrante.

5. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.

6. Il segretario sorveglia la conservazione dei locali, arredi e cose di proprietà dell'Associazione di cui egli è responsabile; inoltre tiene l'elenco aggiornato degli associati, con relativi indirizzi, è incaricato di redigere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee degli associati, si occupa del resoconto delle attività delle comunicazioni agli associati.

7. Il Tesoriere è il responsabile dei beni patrimoniali dell'associazione, inoltre, anche con l'aiuto di altri collaboratori, esegue le operazioni concernenti la gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione. Tiene aggiornati, secondo le norme in vigore, i libri contabili obbligatori, fornisce al Consiglio Direttivo tutti gli elementi necessari per la compilazione del preventivo e del rendiconto annuale.

8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e rimangono in carico sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ente, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci.

11. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
    - → attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
    - → predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale da presentare in Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
    - → delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
    - → sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    - → ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
    - → individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

→ compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

12. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
    - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
    - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

14. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno metà + 1 dei componenti.

15. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

16. I verbali delle sedute del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

17. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 16
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno e ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte a terzi ed in giustizia.

2. Il presidente:
    - → cura l'attuazione delle deliberazioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    - → sovrintende a tutte le attività dell'ente, ha la facoltà di aprire conti correnti per l'ente, assieme al tesoriere e al segretario;
    - → convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;

→ convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17
Presidente Onorario

1. Il presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

2. Il presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 18
Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultivo in merito a progetti che l'ente intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19
Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

2. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nei caso in cui la sua redazione sia

obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 20
Organo di revisione

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. la revisione legale dei conti è definita come dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 21
Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
   - il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
   - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
   - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
   - il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 22
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ente con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritti di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina una o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di recezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23
Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.